

Gaststättenerlaubnis und Imbissbetrieb

Dokument-ID: GA-02 | Zuständiges Fachteam: Gewerbeamt | Gültigkeit: Beispielkommune Musterstadt, Stand 2026. Dieses Dokument ist fiktiv und dient ausschließlich der Prototyp- und Demonstrationsnutzung.

Dokument-ID: GA-02

Zuständiges Fachteam: Gewerbeamt (gewerbeamt)

Fachbereich: Fachbereich Wirtschaft und Ordnung

E-Mail: gewerbeamt@kommune.test

Kurzbeschreibung: Fachinformation zu Gaststätten, Alkoholausschank, Imbissbetrieben und gewerberechtlichen Erlaubnispflichten.

Such- und Routingbegriffe: Gaststätte, Imbiss, Alkoholausschank, Erlaubnis

1. Worum geht es?

Dieses Dokument beschreibt die kommunale Bearbeitung des Themas "Gaststättenerlaubnis und Imbissbetrieb" in der Beispielkommune Musterstadt. Es dient als interne Wissensquelle für Routing, Antwortentwurf und fachliche Freigabe. Die Informationen sind bewusst so formuliert, dass ein KI-System daraus eine erste, quellengebundene Bürgerantwort ableiten kann, ohne eine abschließende Verwaltungsentscheidung zu treffen.

Fachinformation zu Gaststätten, Alkoholausschank, Imbissbetrieben und gewerberechtlichen Erlaubnispflichten.

2. Wer kann die Leistung nutzen?

- Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten
- Personen, die einen Imbiss oder Ausschank eröffnen möchten
- Vereine oder Veranstalter mit gewerblichem Ausschank

3. Voraussetzungen

- Die geplante Tätigkeit ist konkret beschrieben.
- Räumlichkeiten, Verantwortliche und Betriebsart sind bekannt.
- Baurechtliche, hygienerechtliche und gewerberechtliche Anforderungen werden berücksichtigt.

4. Benötigte Unterlagen

- Ausweisdokument
- Gewerbeanzeige oder Entwurf
- Führungszeugnis und Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, sofern erforderlich
- Grundriss oder Beschreibung der Betriebsräume
- gegebenenfalls Nachweis über Hygienebelehrung

5. Ablauf der Bearbeitung

Die Anfrage wird zunächst anhand von Thema, Zuständigkeit und Vollständigkeit der Angaben eingeordnet. Zuständig ist das Fachteam Gewerbeamt.

Sind die Angaben vollständig, kann ein Termin, eine schriftliche Bearbeitung oder eine weitere fachliche Prüfung vorbereitet werden.

Fehlen Angaben, sollte die Antwort gezielt nach den fehlenden Informationen fragen und keine abschließende Entscheidung formulieren.

Bei Unklarheiten, mehreren betroffenen Fachbereichen oder widersprüchlichen Angaben ist eine manuelle Prüfung im Kontroll- oder Fachteamprozess vorgesehen.

6. Gebühren und Kosten

Erlaubnisse und Prüfungen sind gebührenpflichtig. Die Höhe hängt vom Umfang der Prüfung und der Betriebsart ab.

Die konkrete Gebührenhöhe wird in der Beispielkommune nicht als verbindlicher Rechtswert ausgegeben. Antwortentwürfe sollen deshalb nur allgemein auf mögliche Gebühren hinweisen.

7. Bearbeitungsdauer

Die Bearbeitung kann mehrere Wochen dauern, weil andere Stellen beteiligt werden können.

Die Bearbeitungsdauer hängt von Vollständigkeit, Prüfaufwand, Beteiligung anderer Stellen und aktueller Auslastung ab. Eine automatische Antwort darf keine verbindliche Frist zusagen.

8. Online- oder Terminverfahren

Eine Voranfrage kann online oder per E-Mail gestellt werden. Die vollständige Antragstellung kann Unterlagen in digitaler oder schriftlicher Form erfordern.

Wenn eine persönliche Vorsprache erforderlich ist, soll dies ausdrücklich genannt werden. Wenn ein Online-Formular möglich ist, soll die Antwort trotzdem darauf hinweisen, dass Unterlagen geprüft und Rückfragen gestellt werden können.

9. Häufige Sonderfälle

- Alkoholausschank löst regelmäßig zusätzliche Anforderungen aus.
- Vorübergehende Ausschankgenehmigungen bei Veranstaltungen werden gesondert geprüft.
- Nutzungsänderungen der Räume können das Bauamt betreffen.

10. Abgrenzung zu anderen Fachbereichen

- Gewerbe- und Gaststättenrecht gehört zum Gewerbeamt.
- Lebensmittelhygiene kann beim Kreis oder Gesundheitsamt liegen.
- Bauliche Nutzung der Räume gehört zum Bauamt.

11. Beispielhafte Bürgeranliegen

- Ich möchte einen kleinen Imbiss eröffnen.
- Brauche ich eine Erlaubnis für Alkoholausschank?
- Welche Unterlagen brauche ich für eine Gaststätte?

12. Hinweise für die Answererstellung

- Antworten sollen Betriebsart, Ausschank und Räume abfragen.
- Keine Zusage erteilen, bevor beteiligte Stellen geprüft wurden.
- Bei baulichen Änderungen an das Bauamt verweisen.

13. Nicht durch dieses Dokument abgedeckte Fälle

- Lebensmittelkontrolle im Detail
- steuerliche Fragen
- private Pachtverträge